



PUTUSAN

Nomor 257 K/Mil/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **MOHAMMAD BAHRUDIN;**
Pangkat/NRP : Serma Nav/74353;
Jabatan : Baur Samapta Denma;
Kesatuan : Lantamal I;
Tempat/Tanggal Lahir : Jember/2 Mei 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Komplek TNI AL Lumba-lumba Blok D Nomor 03
Belawan Medan Sumatera Utara;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 4 Februari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP;

Dan

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 257 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02

Medan tanggal 8 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:

Kesatu : “Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui pernikahan atau pernikahan-pernikannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan

Kedua : “Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

2. Dengan mengingat Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kami mohon agar Terdakwa atas nama Serma Nav MOHAMMAD BAHRUDIN NRP. 74353 Baur Samapta Denma Lantamal I, dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

3. Kami mohon pula agar barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari Sdri. Saksi tanggal 4 Agustus 2022 tentang perbuatan Terdakwa yang menikah siri dengan Sdri. Saksi;
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdri. Saksi tanggal 5 Agustus 2022 tentang penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa;
- c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Serma Nav M. Bahrudin tentang 2 (dua) orang anak Terdakwa hasil hubungannya dengan Sdri. Saksi;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 257 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor KTAK/30/VIII/05 tanggal 29 Agustus 2005;

- e. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Dinas Nomor Kartu Keluarga Dinas;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Anggota Jalasenastri Nomor Tanda Anggota Jalasenastri tanggal Juni 2007;
- g. 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. Sdri. Saksi;
- h. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor Kartu Keluarga tanggal November 2016;
- i. 1 (satu) lembar foto Terdakwa bersama dengan Sdri. Saksi;
- j. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Cerai antara Terdakwa dan saksi-5;

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- k. Surat Pernyataan Cerai antara Terdakwa dan saksi-5;

Mohon dikembalikan kepada Terdakwa;

2. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Medan Belawan Nomor Akta Nikah tanggal Juni 1995;
- b. 1 (satu) buah Daftar Penunjukan Isteri/Suami dan anak-anak yang sah yang berhak menerima pensiun/tunjangan Nomor;
- c. 1 (satu) stel PDL TNI;
- d. 1 (satu) stel PDL TNI AL;
- e. 1 (satu) pasang sepatu PDL TNI;

Mohon untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

- 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 110-K/PM I-02/AL/XI/2022 tanggal 13 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu MOHAMMAD BAHKUDIN, pangkat Serma Nav, NRP. 74353 terbukti secara sah dan

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 257 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu";

Dan

Kedua : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : Selama 6 (enam) bulan dan 14 (empat belas) hari;

Menetapkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) stel PDL TNI;
- 2) 1 (satu) stel PDL TNI AL;
- 3) 1 (satu) pasang sepatu PDL TNI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Medan Belawan Nomor Akta Nikah tanggal Juni 1995;
- 2) 1 (satu) buah Daftar Penunjukan Isteri/Suami dan anak-anak yang sah yang berhak menerima pensiun/tunjangan Nomor;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 3) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari Sdri. Saksi tanggal 4 Agustus 2022 tentang perbuatan Terdakwa yang menikah siri dengan Sdri. Saksi;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdri. Saksi tanggal 5 Agustus 2022 tentang penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Serma Nav M. Bahrudin tentang 2 (dua) orang anak Terdakwa hasil hubungannya

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 257 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Sdri. Saksi;

- 6) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI Nomor KTAK/30/VIII/05 tanggal 29 Agustus 2005;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Dinas Nomor Kartu Keluarga Dinas;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Anggota Jalasenastri Nomor Tanda Anggota Jalasenastri tanggal 11 Juni 2007;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. Sdri. Saksi;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor Kartu Keluarga tanggal 7 November 2016;
- 11) 1 (satu) lembar foto Terdakwa bersama dengan Sdri. Saksi;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Cerai tanggal 14 Oktober yang ditandatangani oleh Pihak I Muh. Baharuddin (Terdakwa) dan Pihak II Saksi (Saksi-5);

Dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 16-K/PMT-I/BDG/AL/III/2023 tanggal 5 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan Oditur Militer Ojahan Silalahi, S.H., Letkol Sus, NRP. 524428;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 110-K/PM.I-02/AL/XI/2022 tanggal 13 Februari 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/110-K/PM.I-02/AL/IV/2023 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2023, Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer I-02 Medan tersebut;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 257 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 10 Mei 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer I-02 Medan tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan pada tanggal 18 April 2023 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada 28 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 10 Mei 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena *judex facti in casu* Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa putusan *judex facti in casu* Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan atas terbukti dakwaan Oditur Militer Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 14 (empat belas) hari, sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
 - Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 257 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang lebih berat sesuai tuntutan Oditur Militer, karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;

- Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- *In casu*, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pemidanaannya. *In casu*, *judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pemidanaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;
- Bahwa Kontra Memori Kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut dan menguatkan putusan *judex facti*, dapat dipertimbangkan karena alasan-alasan dan pertimbangannya telah sejalan dengan pertimbangan hukum dalam putusan *judex facti in casu*;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 257 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**ODITUR MILITER pada ODITURAT MILITER I-02 MEDAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **27 Juli 2023** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.**, para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta Sunardi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Oditur Militer dan Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
Ttd.

Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,
Ttd.

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Sunardi, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Militer,

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 257 K/Mil/2023